



PUTUSAN
Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan **AYAM GEPREK BENSU**, merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Kedoya Pesing Nomor 29 C, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Kurniawan selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Eddie Kusuma S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang yang berkantor pada Kantor Hukum "*Eddie Kusuma & Associates*", beralamat di Jalan Ir. H. Juanda III No 30A, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RUBEN SAMUEL ONSU**, bertempat tinggal di Nouvelle Townnomes, Jalan Cempaka III, Nomor 22, Kavling 21, RT 4/RW 11, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suheri, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat tergabung pada Kantor Hukum "*M K Widjaya & Rekan*", berkantor di Wisma Laena, Lt. 3-314, Jalan KH. Abdullah Syafe'i Nomor 7, Casablanca,

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023;

Termohon Kasasi I;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 April 2022;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa bisnis makanan merek "Geprek Benu atau yang disebut juga I Am Geprek Benu By Ruben Onsu" milik Tergugat I;

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan provisional ini;
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan provionil ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" atau yang biasa disebut "I Am Geprek Benu", yang sah dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (*in casu* Tergugat II) dengan Nomor IDM000643531 tanggal 24 Mei 2019, atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas : 43 ;
3. Menyatakan merek "I Am Geprek Benu" milik Tergugat I ;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" milik Penggugat;

4. Menyatakan merek "I Am Geprek Benu" milik Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

merupakan nama Badan Hukum "PT Ayam Geprek Benny Sujono yang disingkat dengan Ayam Geprek Benu" (*in casu* Penggugat);

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek "I Am Geprek Bensu" atas nama Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (*in casu* Tergugat II) untuk melaksanakan pembatalan merek "I Am Geprek Bensu" milik Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus millar rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "Geprek Bensu By Ruben Onsu atau yang disebut juga I Am Geprek Bensu By Ruben Onsu" milik Tergugat I, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan merek "Geprek Bensu By Ruben Onsu atau yang disebut juga I

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Am Geprek Benu By Ruben Onsu” milik Tergugat I, dan perbuatan lainnya;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan penuh;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum;

Atau :

“Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), jika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat kuasa Penggugat tidak khusus atau setidaknya tidak memenuhi syarat kekhususan suatu surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Surat kuasa Penggugat tidak sah karena PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak berwenang menggunakan Kop Surat Eddie Kusuma & Associates;
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing* yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Gugatan *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas perihal rincian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik dan Pendaftar Pertama yang sah atas:
 - a. Merek "BENSU" Nomor Pendaftaran IDM000622427, Kelas : 43, tanggal pendaftaran 3 September 2015 Nama Pemilik Ruben Samuel Onsu;
 - b. Merek I Am Geprek Benu + Logo Nomor : IDM000654532, Kelas : 43, tanggal pendaftaran 24 Agustus 2017, Nama Pemilik Ruben Samuel Onsu;
 - c. Merek Geprek Benu, Nomor : IDM000643602, Kelas : 43, tanggal pendaftaran 3 Maret 2018, Nama Pemilik Ruben Samuel Onsu;
3. Menyatakan permohonan merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerr" adalah menyerupai Nama Panggilan Panggung Ruben Onsu atau Ruben Samuel Onsu dan Merek :
 - a. Merek "BENSU" Nomor pendaftaran IDM000622427, Kelas : 43, tanggal pendaftaran 3 September 2015 Nama Pemilik Ruben Samuel Onsu;
 - b. Merek I Am Geprek Benu + Logo Nomor : idm000654532, Kelas : 43, tanggal pendaftaran 24 Agustus 2017, Nama Pemilik Ruben Samuel Onsu;
 - c. Merek Geprek Benu, Nomor : IDM000643602, Kelas : 43, tanggal pendaftaran 3 Maret 2018, Nama Pemilik Ruben Samuel Onsu;
4. Menyatakan :

Merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" + lukisan " Nomor Pendaftaran :IDM000643531, Kelas : 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono; milik Tergugat Rekonvensi adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek "BENSU" Kelas 43 dan Merek " I Am Geprek Benu + Logo, kelas 43 dan Merek Geprek Benu" milik Penggugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum dan segala akibat hukum pendaftaran merek milik Tergugat Rekonvensi yaitu Merek "I Am Geprek Benu Sedep Bener" + lukisan " Nomor Pendaftaran : IDM000643531, Kelas : 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT Ayam Geprek Benu;
6. Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (*in Casu* Turut Tergugat Rekonvensi) untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama PT I Am Geprek Benu tersebut diatas, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan dengan sekaligus dan seketika;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek atas nama PT Ayam Geprek Benu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan yang merupakan merek-merek tersebut serta perbuatan lainnya;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi atas keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur);

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Februari 2023;

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisionil:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I) untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa bisnis makanan merek "Geprek Benu atau yang disebut juga I Am Geprek Benu By Ruben Onsu" milik Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);
3. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan provisional ini;
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan provisionil ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah Pemilik dan Pemakai pertama merek "I Am Geprek Benu Sedep Benneerr" atau yang biasa disebut "I Am Geprek Benu", yang sah dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (*in casu* Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II) dengan Nomor IDM000643531 tanggal 24 Mei 2019, atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas : 43;

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan merek "I Am Geprek Benu" milik Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	24-08-2017	06-09-2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03-04-2018	24-05-2019	Ruben Samuel Onsu

mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerr" milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

4. Menyatakan merek "I Am Geprek Benu" milik Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	24-08-2017	06-09-2019	Ruben Samuel Onsu
	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03-04-2018	24-05-2019	Ruben Samuel Onsu

merupakan nama Badan Hukum "PT Ayam Geprek Benny Sujono yang disingkat dengan Ayam Geprek Benu" (*in casu* Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi));

5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek "I Am Geprek Benu" atas nama Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	24-08-2017	06-09-2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03-04-2018	24-05-2019	Ruben Samuel Onsu

dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual Cq.

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (*in casu* Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) untuk melaksanakan pembatalan merek "I Am Geprek Benu" milik Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	24-08-2017	06-09-2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03-04-2018	24-05-2019	Ruben Samuel Onsu

dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

- Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
- Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "Geprek Benu By Ruben Onsu atau yang disebut juga I Am Geprek Benu By Ruben Onsu" milik Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I), termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan merek "Geprek Benu By Ruben Onsu atau yang disebut juga I Am Geprek Benu By Ruben Onsu" milik Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I), dan perbuatan lainnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan penuh;

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum;

Atau :

“Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang prematur dan kabur, karena penggunaan nama "BENSU" dimaksud sedang dalam proses gugatan perdata/ perbuatan melawan hukum yang saat ini sedang dalam tahap upaya hukum banding, maka nama "BENSU" telah menjadi persengketaan tersendiri dalam ranah perdata yang terlebih dahulu harus jelas dan persengketaan tersebut sejatinya belum berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan pembatalan merek *a quo* memiliki korelasional terhadap gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan nama "BENSU" tersebut;
- Bahwa dilihat dari sistematika dan konstruksi hukum secara holistik, gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* memiliki titik singgung yang seharusnya persengketaan atau gugatan pemohon terkait penggunaan kata "BENSU" tersebut diselesaikan terlebih dahulu, dan hal demikian

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan suatu gugatan yang tumpang tindih meskipun ranah pembatalan merek berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Niaga, akan tetapi pokok persengketaan para pihak salah satunya adalah saling mempertahankan penggunaan kata "BENSU";

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan yang *prematur* dan kabur, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO** disingkat dengan **AYAM GEPREK BENSU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./	
Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	4.480.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023